

한국신문협회 Korean Association of Newspapers	보 도 자 료		
보도일시	온라인은 즉시, 지면은 25일(금)자에 보도해주시기 바랍니다.		
제공일자	4월 24일(목)	총 4쪽	
담 당	황현숙 전략기획부 부장(사업 실무자) 이민석 전략기획부 (보도자료 담당자)	연락처	02-733-2251~2
신문협회, ‘뉴스 무단 이용’ 네이버 상대로 공정위 신고 “시장지배적지위 남용·불공정거래 행위 등 공정거래법 위반”			

한국신문협회(회장 임채청)는 지난 24일 네이버 주식회사(이하 네이버)를 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 공정거래법) 위반 혐의로 공정거래위원회(이하 공정위)에 신고했다고 밝혔다.

신문협회가 신고서에서 지적한 네이버의 주요 불공정 행위는 크게 세 가지다. 네이버가 ▲자사의 대규모 언어 모델(LLM)인 ‘하이퍼클로바’, ‘하이퍼클로바X’ 개발 및 운영 과정에서 언론사의 핵심 자산인 뉴스 콘텐츠를 무단 학습한 점 ▲관련 학습 데이터 내역 공개를 거부한 점 ▲자사 생성형 AI 검색 서비스 (Cue:, AI 브리핑)에서 뉴스 콘텐츠 무단 이용(무단 복제, 원문의 맥락을 왜곡 하거나 중요한 정보를 누락, 출처 미표시 또는 허위 출처 표시 등)해 언론사의 저작권 및 권익을 침해한 점이다.

신문협회는 네이버의 이러한 행위가 “국내 검색 시장 및 온라인 뉴스 유통 시장에서의 시장지배적 지위와 언론사와의 뉴스 제휴 계약 관계에서 발생하는 거래상 우월적 지위를 남용한 결과”라며, “공정거래법 제5조(시장지배적지위 남용 행위 금지) 및 제45조(불공정 거래행위 금지)를 위반하는 행위”로 판단했다.

아울러 신문협회는 ▲네이버의 불공정 행위 즉각 중단 및 시정조치 ▲AI 학습

데이터의 투명한 공개 ▲뉴스 콘텐츠 이용에 대한 공정한 대가 지급 기준 마련
과 대가 지급 ▲AI 기술 발전과 언론이 상생하는 건강한 생태계 조성 등을 요
구했다.

신문협회는 “거대 플랫폼 기업의 이러한 시장지배적 지위 남용 행위는 단순히
개별 언론사의 피해를 넘어, 정보를 제공해야 할 언론의 기능을 위축시키고, 여
론의 다양성을 저해함으로써 건강한 민주주의 사회의 근간을 흔들 수 있다는
점에서 문제의 심각성이 매우 크다”고 우려했다.

또 “플랫폼 기업이 정당한 대가 없이 뉴스 콘텐츠를 무단 활용해 이익을 극대
화하는 동안, 콘텐츠 생산자인 언론사는 재정적 어려움에 직면하고 이는 결국
양질의 뉴스 생산 위축으로 이어져 사회 전체의 손실로 귀결될 수 있다”고 지
적했다.

신문협회는 “이번 신고는 개별 기업의 불공정 행위 시정을 넘어, 공정한 경쟁
환경 조성과 언론 다양성 확보를 통해 민주주의 사회를 지키기 위한 중요한 의
미를 갖는다”면서 “AI 시대에 뉴스 생산자 및 창작자의 권리를 보호하고 공정
한 거래 관행을 정립하는 것을 넘어, 플랫폼 독과점의 폐해를 막고 건강한 여
론 생태계를 지키는 중요한 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

특히 “플랫폼 기업의 불공정 행위는 AI 발전의 토대가 되는 콘텐츠 생태계 자
체를 황폐화시킬 위험이 크다”고 밝힌 뒤 “공정거래위원회가 이번 사안의 중대
성을 인식하고, 시장 질서 회복과 언론 및 AI 산업의 건전한 상생 발전을 위해
적극적으로 개입해 엄정한 조치를 취해줄 것”을 강력히 촉구했다.

이번 사건의 대리를 맡은 법무법인 지향은 “세계적으로도 언론사와 AI 개발사·
디지털 플랫폼 간의 공정한 관계 정립을 위한 경쟁 당국의 조사나 관련 입법
논의가 활발히 진행되고 있다”며 “이런 국제적 흐름에 비추어 우리 공정위의
적극적인 역할을 기대한다”고 언급했다.

※ 별첨 : 신문협회의 네이버 대상 공정위 신고 요지

<별첨>

신문협회의 네이버 대상 공정위 신고 요지

1. 네이버의 불공정행위

1) **뉴스 콘텐츠 무단 AI 학습:** 네이버는 '하이퍼클로바', '하이퍼클로바X' 등 자체 LLM 개발 및 운영 과정에서 언론사의 명시적 동의나 정당한 대가 지급 없이 뉴스 제휴를 통해 확보한 방대한 양의 뉴스 데이터를 핵심 학습 데이터로 무단 사용함. 이는 기존 계약의 범위를 현저히 벗어나는 새로운 이용 형태임에도 불구하고, 네이버가 자사의 시장지배적 지위와 거래상 우월적 지위를 이용하여 일방적으로 추진한 것임.

최근 대규모 언어 모델(LLM) 기반의 생성형 AI 기술이 급격히 발전하면서 고품질 학습 데이터 확보 경쟁이 치열해지고 있으며, 언론사가 시간과 비용, 전문 인력을 투입하여 생산하는 최신성, 정확성, 다양성을 갖춘 뉴스 콘텐츠는 AI 모델의 성능 향상에 필수적인 핵심 자원으로 부상했음. 오늘날 전세계 AI 개발사들은 언론사와 유상 제휴 계약을 맺고 있는데, 네이버는 뉴스콘텐츠를 동의도 대가도 없이 무단이용하고 있음. 이는 저작권 침해행위일 뿐만 아니라 언론사가 뉴스 콘텐츠를 기반으로 영위하는 본연의 사업 활동(콘텐츠 제작, 유통, 라이선스 판매, 광고 수익 확보 등)을 심각하게 저해하고 방해하는 결과를 초래하며, 공정거래법상 시장지배적 지위를 남용한 '사업활동 방해'에 해당함. 이런 행태는 네이버가 그 동안 뉴스 포털을 통해 뉴스 콘텐츠를 이용하면서 언론사에게 정당한 대가를 지급하지 않고, 부당한 조건을 강제해 왔던 과거의 행태를 AI 시대에도 또 다시 반복하는 것임.

2) **AI 학습 데이터 관련 정보 비공개:** 네이버는 AI 학습에 어떤 언론사의 뉴스 콘텐츠를 얼마나, 어떻게 사용했는지에 대한 구체적인 정보 공개를 거부하고 있음. 이는 언론사의 정당한 권리 행사 및 공정한 협상을 근본적으로 차단하는 공정거래법상 불이익 제공 행위에 해당함.

3) **생성형 검색 서비스에서의 부당 이용:** 네이버는 'Cue:' 'AI 브리핑' 등 자사 생성형 AI 기반 검색 서비스 결과에서 뉴스 기사를 주요 내용을 무단 복제, 요약, 재구성해 답변 형태로 제공하고 있음. 이는 사용자가 원문 확인을 위해 언

론사 사이트로 이동할 필요성을 감소시켜 트래픽 감소 및 사업 기회 박탈을 초래하므로, 명백한 '사업활동 방해' 행위임. 그리고 이 과정에서 원문의 맥락을 왜곡하거나 중요한 정보를 누락하여 원 저작물과 다른 내용을 전달하는 경우도 빈번하게 발생하며, 답변의 근거가 된 원문 기사의 출처를 명확히 표시하지 않거나 관련 없는 기사를 출처로 제시하는 등 허위 출처 문제도 나타나고 있음. 이는 언론사의 신뢰도를 훼손하고 독자에게 부정확한 정보를 제공하기도 함.

2. 법적 근거

네이버의 이러한 행위는 공정거래법상 시장지배적 지위 남용(제5조 제1항: 사업활동 방해) 및 불공정거래행위(제45조 제1항: 거래상 지위 남용 - 이익제공 강요, 불이익 제공, 사업활동 방해)에 해당함. 언론사는 네이버가 뉴스 콘텐츠 제휴 계약을 위반하고 있음에도 불구하고 디지털 뉴스 배포를 하기 위해서는 부득이 계약을 해지하지도 못하고 뉴스 콘텐츠를 계속 공급하지 않을 수 없기 때문임.

3. 신고 목적

신문협회는 본 신고를 통해 공정위의 신속하고 엄정한 조사를 촉구하며, ▲네이버의 불공정 행위 즉각 중단 및 시정조치, ▲AI 학습 데이터의 투명한 공개, ▲뉴스 콘텐츠 이용에 대한 공정한 대가 지급 기준 마련과 대가 지급, ▲AI 기술 발전과 언론이 상생하는 건강한 생태계 조성을 요구함. 궁극적으로는 거대 플랫폼 기업의 무분별한 시장 지배력 확장을 견제하고, 이를 통해 언론의 다양성을 확보하며 민주주의 사회의 건전한 발전에 기여하고자 함.

특히, 해외에서는 데이터가 생성 AI 모델의 성능에 기여하는 정도를 평가해 적절한 대가를 산정하는 방안을 마련하기 위해 많은 연구가 이루어지고 있음. 우리나라에서도 적정대가 산정을 위한 논의와 AI 개발사의 정보 공개가 이루어져야 함. 또한 생성 검색에서 뉴스 콘텐츠를 활용하는 것에 대한 기준과 적절한 대가 기준도 마련돼야 함.